

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 29 dhoulhija 1440 – 30 août 2019

162^{ème} année

N° 70

Sommaire

Lois

Loi organique n° 2019-76 du 30 août 2019, modifiant et complétant la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums 2563

Décrets et Arrêts

Présidence de la République

Décret Présidentiel n° 2019-149 du 30 août 2019, portant prorogation de l'état d'urgence 2565

Présidence du Gouvernement

Décret gouvernemental n° 2019-769 du 23 août 2019, portant délégation des pouvoirs du chef du gouvernement à Monsieur Kamel Morjene ministre de la fonction publique, de la modernisation de l'administration et des politiques publiques, 2565

Nomination d'attaché de cabinet du chef du gouvernement 2565

Nomination de chefs de services 2565

Nomination d'inspecteurs 2566

Ministère des Finances

Nomination de directeurs des douanes 2566

Ministère de la Santé

Décret gouvernemental n° 2019-771 du 20 août 2019 , fixant le statut particulier des pharmaciens hospitalo-sanitaires	2566
Décret gouvernemental n° 2019-772 du 20 août 2019 , complétant le décret n° 2010-3182 du 13 décembre 2010, portant statut particulier du corps des médecins dentistes hospitalo-sanitaires	2572

Instance Supérieure Indépendante pour les Elections

Procès-verbal des délibérations du conseil de l'instance supérieur indépendante pour les élections du 30 juillet 2019	2574
Procès-verbal des délibérations du conseil de l'instance supérieur indépendante pour les élections du 2 août 2019	2574
Procès-verbal des délibérations du conseil de l'instance supérieur indépendante pour les élections du 14 août 2019	2574
Procès-verbal des délibérations du conseil de l'instance supérieur indépendante pour les élections du 19 août 2019	2574
Procès-verbal des délibérations du conseil de l'instance supérieur indépendante pour les élections du 21 août 2019	2574

Loi organique n° 2019-76 du 30 août 2019, modifiant et complétant la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums⁽¹⁾.

Au nom du peuple,

L'Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article premier - Sont abrogées les dispositions du troisième alinéa de l'article 46, des deuxième et troisième alinéas de l'article 49, du quatrième alinéa de l'article 146 nouveau de la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017, et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 46 : (troisième alinéa nouveau)

Le recours est introduit par requête, rédigée obligatoirement par un avocat à la Cour de cassation, déposée par le candidat ou son représentant au greffe du Tribunal. La requête doit, sous peine de rejet du recours, être motivée et présentée sous format papier et numérique, et accompagnée des pièces justificatives, d'une copie de la décision attaquée et du procès-verbal de la notification du recours.

Article 49 : (deuxième alinéa nouveau)

En cas de décès de l'un des candidats pour le premier tour, ou de l'un des deux candidats pour le second tour, il est procédé à un nouvel appel à candidatures, les dates des élections seront refixées dans un délai ne dépassant pas les quarante cinq jours. Dans ce cas, les délais prévus par la présente loi seront raccourcis comme suit :

- contrairement aux dispositions de l'article 45, l'Instance statue sur les demandes de candidature dans un délai maximum de deux jours, et la liste des présentateurs sera remplacée dans un délai de 24 heures,

- contrairement aux dispositions de l'article 46, le président de la chambre saisie, fixe l'audience de plaidoirie dans un délai maximum de deux jours. La partie défenderesse présente ses conclusions écrites au plus tard le jour de l'audience de plaidoirie,

- contrairement aux dispositions de l'article 46, les chambres d'appel du Tribunal administratif rendent le jugement dans un délai maximum de deux jours, à compter de la date de l'audience de plaidoirie,

- contrairement aux dispositions de l'article 47, le Premier président fixe une audience de plaidoirie dans un délai maximum de deux jours. La partie défenderesse présente ses conclusions écrites au plus tard le jour de l'audience de plaidoirie,

- contrairement aux dispositions de l'article 47, l'assemblée plénière du Tribunal administratif rend le jugement dans un délai maximum de deux jours, à compter de la date de l'audience de plaidoirie,

- contrairement aux dispositions des articles 46 et 47, le greffe du Tribunal notifie le jugement aux parties dans un délai maximum de 24 heures, à compter de la date de son prononcé,

- contrairement aux dispositions du premier alinéa de l'article 50, la campagne électorale est ouverte treize jours avant la date du scrutin.

Article 49 : (troisième alinéa nouveau)

Ces délais sont applicables aux élections tenues conformément aux articles 86, 89 et 99 de la constitution, et aux articles 34 et 49 sexdecies de la présente loi. A l'exception des jours fériés nationaux et religieux, tous les jours de la semaine sont réputés être des jours de travail, pour l'Instance et les juridictions saisies des recours relatifs aux dites élections, et pour les parties au contentieux.

Article 146 (nouveau) : (quatrième alinéa nouveau)

La requête doit, sous peine de rejet du recours, être motivée et présentée sous format papier et numérique, et accompagnée d'une copie du jugement attaqué et du procès-verbal de la notification du recours.

Art. 2 - Il est ajouté à la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017, un article 148 bis ainsi rédigé :

⁽¹⁾ Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 22 août 2019.

Article 148 bis :

Contrairement aux dispositions de l'article 145 (nouveau), le recours contre les résultats préliminaires des élections est exercé dans un délai de deux jours à compter de la date de leur affichage. L'audience de plaidoirie est fixée dans un délai maximum de deux jours à compter de la date du dépôt du recours. Le jugement est rendu dans un délai maximum de deux jours à compter de la date de l'audience de plaidoirie. Le jugement est notifié aux parties dans un délai maximum de 24 heures à compter de la date de son prononcé.

Contrairement aux dispositions de l'article 146 (nouveau), l'appel est interjeté dans un délai maximum de deux jours. L'audience de plaidoirie est fixée dans un délai maximum de deux jours à compter de la date du dépôt du recours. La partie défenderesse présente ses conclusions écrites au plus tard le jour de l'audience de plaidoirie. Le jugement est rendu dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de l'audience de plaidoirie. Le jugement est notifié aux parties dans un délai maximum de 24 heures à compter de la date de son prononcé.

Ces délais sont applicables aux élections tenues conformément aux troisième alinéa de l'article 75 et l'article 86 de la constitution. A l'exception des jours fériés nationaux et religieux, tous les jours de la semaine sont réputés être des jours de travail, pour l'Instance et les juridictions saisies des recours relatifs auxdites élections, et pour les parties au contentieux.

Art. 3 - Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur dès leur publication au Journal officiel de la République tunisienne.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 30 août 2019.

Le Président de la République par intérim

Mohamed Ennaceur

Décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret Présidentiel n° 2019-149 du 30 août 2019, portant prorogation de l'état d'urgence.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 77,

Vu le décret n° 78-50 du 26 janvier 1978, réglementant l'état d'urgence,

Vu le décret n° 2019-134 du 1^{er} août 2019, portant déclaration de l'état d'urgence,

Et après consultation du chef du gouvernement et du Président de l'Assemblée des représentants du peuple.

Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :

Article premier - L'état d'urgence est prorogé sur tout le territoire de la République tunisienne du 3 septembre 2019 jusqu'au 31 décembre 2019.

Art. 2 - Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret Présidentiel qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 août 2019.

Le Président de la République par intérim
Mohamed Ennaceur

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Décret gouvernemental n° 2019-769 du 23 août 2019, portant délégation des pouvoirs du chef du gouvernement à Monsieur Kamel Morjene ministre de la fonction publique, de la modernisation de l'administration et des politiques publiques.

Le chef du gouvernement

Vu la constitution,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Conformément au dernier alinéa de l'article 92 de la constitution, le chef du gouvernement délègue ses pouvoirs à Monsieur Kamel Morjene ministre de la fonction publique, de la modernisation de l'administration et des politiques publiques.

Art. 2 - Le présent décret gouvernemental prend effet à compter du 23 août 2019 jusqu'au 13 septembre 2019.

Le chef du gouvernement peut mettre fin à la délégation mentionnée à l'article premier du présent décret gouvernemental, à tout moment avant son terme, sur simple notification du ministre délégué.

Art. 3 - Le ministre de la fonction publique, de la modernisation de l'administration et des politiques publiques est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 août 2019.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Par décret gouvernemental n° 2019-770 du 22 août 2019.

Monsieur Aymen Bezi, est nommé attaché de cabinet du chef du gouvernement à compter du 28 mars 2019.

Par arrêté du chef du gouvernement du 22 août 2018.

Madame Ilhem Bouchada, gestionnaire conseiller de documents et d'archives, est chargée des fonctions de chef de service de description des documents à la sous-direction de traitement à la direction technique aux archives nationales.

Par arrêté du chef du gouvernement du 22 août 2018.

Madame Anissa Hssini, gestionnaire de documents et d'archives, est chargée des fonctions de chef de service de micro-filmage et de la numérisation à la sous-direction des technologies de documentation et de l'information à la direction des technologies de l'information et des documents aux archives nationales.

Par arrêté du chef du gouvernement du 22 août 2018.

Madame Saoussen Dridi, gestionnaire de documents et d'archives, est chargée des fonctions de chef de service des documents audiovisuels à la sous-direction des archives électroniques et audiovisuels à la direction des technologies de l'information et des documents aux archives nationales.

Par arrêté du chef du gouvernement du 22 août 2018.

Monsieur Mohamed Saidi, gestionnaire de documents et d'archives, est chargé des fonctions de chef de service des activités culturelles et éducatives à la sous-direction de l'exploitation des informations à la direction de l'exploitation des informations aux archives nationales.

Par arrêté du chef du gouvernement du 22 août 2018.

Monsieur Mohamed Amine Fathallah, analyste, est chargé des fonctions de chef de service des documents électroniques à la sous-direction des archives électroniques et audiovisuels à la direction des technologies de l'information et des documents technologiques aux archives nationales.

Par arrêté du chef du gouvernement du 22 août 2018.

Madame Meriem Mell, gestionnaire conseiller de documents et d'archives, est chargée des fonctions de chef de service consultation des documents à la sous-direction de l'exploitation des informations à la direction de l'exploitation des informations aux archives nationales.

Par arrêté du chef du gouvernement du 22 août 2018.

Madame Souad M'barki, gestionnaire en chef de documents et d'archives, est chargée des fonctions de chef de service des méthodes et de la normalisation à la sous-direction de la normalisation, de conservation et de la préservation à la direction technique aux archives nationales.

Par arrêté du chef du gouvernement du 22 août 2018.

Madame Essia Omri, gestionnaire conseiller de documents et d'archives, est chargée des fonctions d'inspecteur à l'inspection aux archives nationales.

Par arrêté du chef du gouvernement du 22 août 2018.

Madame Hanen Ziadia, gestionnaire conseiller de documents et d'archives, est chargée des fonctions d'inspecteur à l'inspection aux archives nationales.

MINISTERE DES FINANCES

Par arrêté du ministre des finances du 1^{er} août 2019.

Monsieur Mohamed Faouzi Koâli, colonel-major des douanes, est chargé des fonctions de directeur de la direction du matériel et de l'équipement à la direction générale des douanes au ministère des finances.

En application des dispositions de l'article 7 de décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994, l'intéressé bénéficie du rang et avantages d'un directeur des douanes.

Par arrêté du ministre des finances du 1^{er} août 2019.

Monsieur Mourad Zlitni, colonel-major des douanes, est chargé des fonctions de directeur de la direction de l'inspection générale à la direction générale des douanes au ministère des finances.

En application des dispositions de l'article 7 de décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994, l'intéressé bénéficie du rang et avantages d'un directeur des douanes.

Par arrêté du ministre des finances du 1^{er} août 2019.

Monsieur Tarek Kerkni, colonel-major des douanes, est chargé des fonctions de directeur régional des douanes à la direction régionale des douanes de Gafsa à la direction générale des douanes au ministère des finances.

En application des dispositions de l'article 29 de décret n° 94-1845 du 6 septembre 1994, l'intéressé bénéficie du rang et avantages d'un directeur d'administration centrale des douanes.

Par arrêté du ministre des finances du 1^{er} août 2019.

Monsieur Abdelhamid Touihri, colonel-major des douanes est chargé des fonctions de directeur du centre médical des douanes au ministère des finances.

En application des dispositions de l'article 4 de décret n° 98-2522 du 18 décembre 1998, l'intéressé bénéficie du rang et avantages d'un directeur des douanes.

MINISTERE DE LA SANTE

Décret gouvernemental n° 2019-771 du 20 août 2019, fixant le statut particulier des pharmaciens hospitalo-sanitaires.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition de la ministre de la santé par intérim,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, organisant les professions pharmaceutiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2010-30 du 7 juin 2010,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu le décret n° 75-835 du 14 novembre 1975, portant code de déontologie pharmaceutique,

Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2013-3804 du 18 septembre 2013,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel que modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,

Vu le décret n° 99-2264 du 11 octobre 1999, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades des pharmaciens de la santé publique et les niveaux de rémunération,

Vu le décret n° 99-2387 du 27 octobre 1999, relatif au statut juridique des résidents et à la spécialisation en pharmacie, tel que modifié par le décret n° 2010-2199 du 6 septembre 2010,

Vu le décret n° 2004-1634 du 12 juillet 2004, fixant le cadre général du régime des études et des conditions d'obtention du diplôme national de docteur en pharmacie,

Vu le décret n° 2005-3295 du 19 décembre 2005, portant statut particulier des pharmaciens hospitalo-universitaires, tel que modifié et complété par le décret n° 2008-2754 du 4 août 2008,

Vu le décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005, portant statut particulier des pharmaciens hospitalo-sanitaires, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2976 du 19 novembre 2007,

Vu le décret n° 2009-2501 du 3 septembre 2009, relatif aux emplois fonctionnels du personnel des corps des médecins, des pharmaciens et des médecins dentistes exerçant dans les différentes catégories d'établissements hospitaliers et sanitaires relevant du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-514 du 29 mai 2012,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-301 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre de la santé,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef de gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12 mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la jeunesse et du sport, des fonctions de la ministre de la santé par intérim et de la gestion des affaires du ministère,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier - Le personnel du corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires exerce ses fonctions sous le régime du plein temps dans les établissements hospitaliers et autres structures sanitaires relevant du ministère de la santé. Ces fonctions sont exercées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles prévues par le décret n° 75-835 du 14 novembre 1975, portant code de déontologie pharmaceutique et le présent décret gouvernemental.

Le personnel du corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires peut également exercer ses fonctions dans les services du ministère de la santé et dans les établissements publics y relevant.

Art. 2 - Le corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires comprend les grades suivants :

- Pharmacien de la santé publique,
- Pharmacien principal de la santé publique,
- Pharmacien major de la santé publique,
- Pharmacien spécialiste de la santé publique,
- Pharmacien spécialiste principal de la santé publique,
- Pharmacien spécialiste major de la santé publique.

Art. 3 - Le personnel du corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires est tenu notamment :

a- d'assurer hebdomadairement 36 heures de travail répartis sur tous les jours administratifs ouvrables.

Cet horaire couvre les activités ci-après :

- la dispensation des prestations sanitaires et autres activités entrant dans le cadre des attributions de leurs postes d'affectation,

- d'assurer les remplacements imposés par les différents congés, et ce, conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'établissement de leur affectation,

- de participer à la formation du personnel de la santé,

- de faire partie des jurys des examens et concours organisés par le ministère de la santé,

- de participer aux programmes, cycles et sessions de formation et aux colloques scientifiques organisés par le ministère de la santé ou autres structures, et ce, après accord de l'administration,

- de participer aux activités de recherches scientifiques programmées conformément à la réglementation en vigueur.

b- de participer, en dehors de l'horaire normal de travail, à la garde contre une indemnité de garde ou à défaut contre un congé de repos compensateur. Les modalités de la garde et des indemnités y afférentes sont fixées par décret gouvernemental.

Art. 4 - Le personnel du corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires est autorisé à procéder à des expertises rétribuées, effectuées à la demande des autorités judiciaires ou administratives.

Toutefois, les expertises faites pour le compte de son département de tutelle ou d'un établissement soumis à sa tutelle ne sont pas rétribuées.

L'accomplissement de ces expertises ne doit pas porter préjudice à l'exercice des fonctions principales du personnel concerné, ni compromettre l'intérêt de l'administration et l'indépendance de leurs auteurs.

Durant ces expertises, le personnel du corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires est tenu de respecter ses obligations de réserve et de non-divulgence du secret professionnel.

Les expertises précitées sont effectuées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 5 - Dans la limite des crédits budgétaires et dans le cadre de la réglementation en vigueur, le personnel du corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires peut bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle des frais de participation aux rencontres internationales et colloques internationaux à caractère scientifique.

Cette participation doit être, au préalable, autorisée par le ministère de la santé.

Art. 6 - Le personnel du corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires peut, souscrire au maximum à deux (2) conventions afin d'exercer ses activités de pharmacien en dehors de son administration d'origine.

La nature de ces conventions et les conditions de leur conclusion ainsi que la durée et le nombre de vacations pour chaque convention sont fixés par arrêté du ministre de la santé.

Pour être valables, les conventions susvisées doivent être préalablement approuvées par le ministère de la santé après avis du conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Art. 7 - Le personnel du corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires est soumis aux dispositions réglementaires relatives à la rémunération de leurs homologues du corps des médecins hospitalo-sanitaires, et ce, conformément au tableau de concordance ci-après :

Le personnel du corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires	Le personnel du corps des médecins hospitalo-sanitaires
Pharmacien de la santé publique,	Médecin de la santé publique,
Pharmacien principal de la santé publique,	Médecin principal de la santé publique,
Pharmacien major de la santé publique,	Médecin major de la santé publique,
Pharmacien spécialiste de la santé publique,	Médecin spécialiste de la santé publique,
Pharmacien spécialiste principal de la santé publique,	Médecin spécialiste principal de la santé publique
Pharmacien spécialiste major de la santé publique.	Médecin spécialiste major de la santé publique.

Chapitre II

Déroulement de carrière

Art. 8 - Les pharmaciens de la santé publique sont recrutés parmi les titulaires du diplôme national de docteur en pharmacie ou d'un diplôme admis en équivalence et inscrits au conseil national de l'ordre des pharmaciens, par voie de concours ouvert par arrêté du ministre de la santé.

Art. 9 - Les pharmaciens principaux de la santé publique sont recrutés par voie de concours ouvert par arrêté du ministre de la santé, parmi les pharmaciens de la santé publique ayant une ancienneté d'au moins cinq (5) ans dans leur grade.

Art. 10 - Les pharmaciens majors de la santé publique sont recrutés par voie de concours ouvert par arrêté du ministre de la santé, parmi les pharmaciens principaux de la santé ayant une ancienneté de six (6) ans au moins dans leur grade.

Les pharmaciens majors de la santé publique évoluent dans le grade en trois paliers, à raison d'un palier tous les cinq (5) ans.

Art. 11 - Les pharmaciens spécialistes de la santé publique sont recrutés selon l'une des modalités suivantes :

a- par voie de concours ouvert par arrêté du ministre de la santé parmi :

1) les anciens résidents en pharmacie titulaires du diplôme national de docteur en pharmacie ou un diplôme équivalent et du diplôme de pharmacien spécialiste,

2) les pharmaciens titulaires d'un diplôme de spécialité admis en équivalence conformément à la réglementation en vigueur.

b- par voie d'intégration, à leur demande, pour les assistants hospitalo-universitaires en pharmacie qui souhaitent interrompre la carrière hospitalo-universitaire ayant une ancienneté inférieure à cinq (5) ans dans leur grade, et ce, par arrêté du ministre de la santé.

Les assistants hospitalo-universitaires en pharmacie bénéficient, lors de leur reclassement dans le grade de pharmacien spécialiste de la santé publique d'une ancienneté générale équivalente à celle acquise dans le grade d'assistant hospitalo-universitaire. Ils seront reclassés dans leur nouvelle situation au niveau de rémunération correspondant ou immédiatement supérieur à celui de leur ancien grade.

c- par voie d'intégration, à leur demande et après réussite à un cycle de formation continue organisé par l'administration dont les conditions et les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la santé, pour les pharmaciens de la santé publique justifiant de cinq (5) ans d'ancienneté au moins dans leur grade.

Les pharmaciens visés à l'alinéa "C" du présent article bénéficient, lors de leur intégration, d'une priorité d'affectation à leurs postes d'origine ou, à défaut, au poste le plus proche.

d- par voie d'intégration, à leur demande et après réussite à un cycle de formation continue organisé par l'administration dont les conditions et les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la santé au profil des pharmaciens principal et des pharmaciens majors de la santé publique. Ils seront reclassés dans leur nouvelle situation au niveau de rémunération correspondant ou immédiatement supérieur à celui de leur ancien grade.

Art. 12 - Les pharmaciens spécialistes principaux de la santé publique sont recrutés selon l'une des modalités suivantes :

a- par voie de concours ouvert par arrêté du ministre de la santé parmi les pharmaciens spécialistes justifiant d'une ancienneté de cinq (5) ans au moins dans leur grade.

b- par voie d'intégration, à leur demande, pour les assistants hospitalo-universitaires en pharmacie ayant une ancienneté supérieure à cinq (5) ans dans leur grade, et ce, par arrêté du ministre de la santé.

Les assistants hospitalo-universitaires en pharmacie bénéficient, lors de leur reclassement dans le grade de pharmacien spécialiste principal de la santé publique d'une ancienneté générale équivalente à celle acquise dans le grade d'assistant hospitalo-universitaire. Ils seront reclassés dans leur nouvelle situation au niveau de rémunération correspondant ou immédiatement supérieur à celui de leur ancien grade.

Art. 13 - Les pharmaciens spécialistes majors de la santé publique sont recrutés selon l'une des modalités suivantes :

a- par voie de concours ouvert par arrêté du ministre de la santé, parmi les pharmaciens spécialistes principaux justifiant d'une ancienneté d'au moins de cinq (5) ans dans leur grade.

b- par voie d'intégration et à leur demande, pour les assistants hospitalo-universitaires en pharmacie ayant une ancienneté d'au moins de dix (10) années dans leur grade, et ce, par arrêté du ministre de la santé.

Les assistants hospitalo-universitaires en pharmacie bénéficient, lors de leur reclassement dans le grade de pharmacien spécialiste major de la santé d'une ancienneté générale équivalente à celle acquise dans le grade d'assistant hospitalo-universitaire. Ils seront reclassés dans leur nouvelle situation au niveau de rémunération correspondant ou immédiatement supérieur à celui de leur ancien grade.

Les pharmaciens spécialistes majors évoluent dans le grade en trois paliers, à raison d'un palier tous les cinq (5) ans.

Art. 14 - Le règlement, le programme et les modalités des concours de recrutement de personnel du corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires prévus aux articles, 9, 10, 12 et 13 du présent décret gouvernemental, ainsi que le nombre de postes à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre de la santé.

Les jurys des concours précités sont nommés par arrêté du ministre de la santé. Ils sont composés de cinq (5) membres au moins appartenant au corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires, au cas où l'effectif de ce corps le permet.

Le règlement, le programme et les modalités des concours de recrutement du personnel du corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires prévus aux articles 8 et 11 du présent décret gouvernemental, ainsi que le nombre de postes à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre de la santé. Les jurys des concours sont nommés par arrêté du ministre de la santé. Les jurys précités sont composés de cinq (5) membres au moins dont la majorité appartient au corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires, au cas où l'effectif de ce corps le permet.

Art. 15 - Les pharmaciens de la santé publique, les pharmaciens principaux de la santé publique, les pharmaciens spécialistes de la santé publique et les pharmaciens spécialistes principaux de la santé publique sont nommés par arrêté du ministre de la santé.

Les pharmaciens majors de la santé publique et les pharmaciens spécialistes majors de la santé publique sont nommés par arrêté du ministre de la santé.

Art. 16 - Les pharmaciens et les pharmaciens spécialistes de la santé publique, nouvellement recrutés, sont tenus d'exercer pendant deux années consécutives au moins dans l'un des établissements sanitaires ou dans les régions sanitaires déclarées prioritaires par arrêté du ministre de la santé qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tout pharmacien recruté qui refuse de rejoindre son poste d'affectation, au plus tard un mois après la notification de l'arrêté de recrutement, est considéré, après une mise en demeure, comme ayant refusé la nomination et aura pour effet l'annulation de l'arrêté de son recrutement.

Art. 17 - La rémunération du corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires comprend :

- le salaire correspondant au grade,
- l'indemnité de non clientèle,
- la prime de rendement.

L'indemnité de non clientèle attribuée aux pharmaciens majors de la santé publique est fixée selon l'ancienneté dans le grade.

Les éléments de rémunération des pharmaciens hospitalo-sanitaires sont fixés par décrets gouvernementaux.

Art. 18 - Les grades de pharmacien et de pharmacien spécialiste de la santé publique comprennent vingt-cinq (25) échelons.

L'ancienneté requise pour le passage d'un échelon à l'autre est d'un an et demi.

Le pharmacien de la santé publique qui exerce au moins trois (3) années consécutives dans la région sanitaire déclarée prioritaire lors de son affectation, bénéficie au terme de cette période d'un échelon supplémentaire. Cet avantage ne peut être accordé qu'une seule fois dans la carrière.

Toutefois, pour le pharmacien spécialiste de la santé publique exerçant dans une région sanitaire prioritaire, l'ancienneté requise pour le passage d'un échelon à l'autre est fixée d'un an.

Les grades de pharmacien principal et de pharmacien spécialiste principal de la santé publique comprennent vingt-deux (22) échelons. L'ancienneté requise pour le passage d'un échelon à l'autre est d'un an et demi.

Le pharmacien principal de la santé publique qui exerce au moins trois (3) années consécutives dans la région sanitaire déclarée prioritaire lors de son affectation bénéficie au terme de cette période d'un échelon supplémentaire. Cet avantage ne peut être accordé qu'une seule fois dans la carrière.

Toutefois, pour les pharmaciens spécialistes principaux de la santé publique exerçant dans les régions sanitaires prioritaires, l'ancienneté requise pour le passage d'un échelon à l'autre est fixée d'un an.

Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, la cadence d'avancement est fixée à deux (2) ans, lorsque l'agent atteint l'un des échelons fixés au tableau ci-après :

Grades	Echelon prévu pour le changement de la cadence d'avancement	Niveau de rémunération correspondant
Pharmacien de la santé publique	8	8
Pharmacien principal de la santé publique	6	9
Pharmacien spécialiste de la santé publique	8	8
Pharmacien spécialiste principal de la santé publique	6	9

Le grade de pharmacien major de la santé publique comprend vingt (20) échelons et le grade de pharmacien spécialiste major de la santé publique comprend dix-neuf (19) échelons. L'ancienneté requise pour le passage d'un échelon à l'autre est de deux (2) ans.

Toutefois, pour les pharmaciens majors et les pharmaciens spécialistes majors de la santé publique exerçant dans les régions sanitaires prioritaires, l'ancienneté requise pour le passage d'un échelon à l'autre est d'un an uniquement.

La concordance entre l'échelonnement des grades du corps des pharmaciens hospitalo-sanitaires et les niveaux de rémunération est fixée par décret gouvernemental.

Art. 19 - Peuvent être chargés des fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire, par arrêté du ministre de la santé, les pharmaciens spécialistes majors de la santé publique, les pharmaciens spécialistes principaux de la santé publique, les pharmaciens majors de la santé publique et les pharmaciens principaux de la santé publique, sans condition d'ancienneté, les pharmaciens spécialistes de la santé publique ayant deux (2) ans d'ancienneté au moins dans le grade et les pharmaciens de la santé publique ayant cinq (5) ans d'ancienneté au moins dans le grade.

L'intérim de fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire peut être confié par arrêté du ministre de la santé aux pharmaciens spécialistes de la santé publique ayant une année d'ancienneté au moins dans le grade et aux pharmaciens de la santé publique ayant quatre (4) ans d'ancienneté au moins dans le grade.

L'emploi du chef de service hospitalo-sanitaire est de type fonctionnel.

Chapitre III

Les pharmaciens temporaires

Art. 20 - Les pharmaciens titulaires du diplôme national de docteur en pharmacie ou d'un diplôme admis en équivalence peuvent être recrutés, dans l'attente de l'ouverture d'un concours de recrutement, en qualité de pharmacien temporaire de la santé publique, ils perçoivent dans cette position une rémunération calculée par référence à celle d'un pharmacien de la santé publique classé au 1^{er} échelon de ce grade.

Les pharmaciens titulaires du diplôme de pharmacien spécialiste ou d'un diplôme admis en équivalence peuvent être recrutés, dans l'attente de l'ouverture d'un concours de recrutement, en qualité de pharmacien spécialiste temporaire de la santé publique. Ils perçoivent dans cette position une rémunération calculée par référence à celle d'un pharmacien spécialiste de la santé publique classé au 1^{er} échelon.

Lors de leur admission au concours, il est tenu compte pour le calcul de l'ancienneté, des services effectués en qualité de temporaire à raison d'un an et demi d'ancienneté par échelon.

Les pharmaciens recrutés conformément aux alinéas 1 et 2 du présent article et assurant un service de garde bénéficient d'un congé de repos compensateur ou à défaut d'une indemnité servie dans les mêmes conditions prévues à l'article 3 du présent décret gouvernemental.

Chapitre IV

Dispositions finales

Art. 21 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental et notamment celles du décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005 susvisé.

Art. 22 - Le ministre des finances et la ministre de la santé par intérim sont chargés, chacun en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 août 2019

Pour Contreseing

Le ministre des finances

Mouhamed Ridha

Chalghoum

*La ministre de la santé par
intérim*

Sonia Bechikh

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Décret gouvernemental n° 2019-772 du 20 août 2019, complétant le décret n° 2010-3182 du 13 décembre 2010, portant statut particulier du corps des médecins dentistes hospitalo-sanitaires.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition de la ministre de la santé par intérim,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 91-21 du 13 mars 1991, relative à l'exercice et l'organisation des professions de médecin et de médecin dentiste,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu la loi n° 93-61 du 23 juin 1993, relative aux experts judiciaires tel que modifiée ou complétée par la loi n° 2010-33 du 21 juin 2010,

Vu le décret n° 73-259 du 31 mai 1973, portant promulgation du code de déontologie dentaire, complétant par le décret n° 80-99 du 23 janvier 1980,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé,

Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales de l'attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 95-1086 du 19 juin 1995,

Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2013-3804 du 18 septembre 2013,

Vu le décret n° 95-2603 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de docteur en médecine dentaire,

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'état, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 2000-2825 du 27 novembre 2000, relatif à l'organisation des circonscriptions sanitaires, tel que modifié par le décret n° 2003-517 du 10 mars 2003,

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,

Vu le décret n° 2008-3449 du 10 novembre 2008, portant statut particulier du corps médical hospitalo-sanitaire,

Vu le décret n° 2009-2347 du 12 août 2009, relatif à la spécialisation en médecine dentaire et au statut juridique des résidents en médecine dentaire.

Vu le décret n° 2009-2501 du 3 septembre 2009, relatif aux emplois fonctionnels du personnel des corps des médecins, des pharmaciens et des médecins dentistes exerçant dans les différentes catégories d'établissements hospitaliers et sanitaires relevant du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-514 du 29 mai 2012,

Vu le décret n° 2010-3182 du 13 décembre 2010, portant statut particulier du corps des médecins dentistes hospitalo-sanitaires,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-301 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre de la santé,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12 mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la jeunesse et du sport, des fonctions de la ministre de la santé par intérim et de la gestion des affaires du ministère,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est ajouté aux dispositions du décret n° 2010- 3182 du 13 décembre 2010, susvisé, un article 2(bis) comme suit :

Article 2 (bis) : Le personnel du corps des médecins dentaires hospitalo-sanitaires sont soumis aux dispositions réglementaires relatives à la rémunération de leurs homologues du corps médical hospitalo-sanitaire, et ce, conformément au tableau de concordance ci-après :

Le personnel du corps des médecins dentistes hospitalo-sanitaires	Le personnel du corps médical hospitalo-sanitaire
Médecin dentiste de la santé publique	Médecin de la santé publique
Médecin dentiste principal de la santé publique	Médecin principal de la santé publique
Médecin dentiste major de la santé publique	Médecin major de la santé publique
Médecin dentiste spécialiste de la santé publique	Médecin spécialiste de la santé publique
Médecin dentiste spécialiste principal de la santé publique	Médecin spécialiste principal de la santé publique
Médecin dentiste spécialiste major de la santé publique	Médecin spécialiste major de la santé publique

Art. 2 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental.

Art. 3 - Le ministre des finances et la ministre de la santé par intérim sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 août 2019

Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha
Chalghoum

La ministre de la santé par
intérim
Sonia Bechikh

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Instance supérieure indépendante pour les élections

Procès-verbal des délibérations du conseil de l'instance supérieur indépendante pour les élections du 30 juillet 2019⁽¹⁾.

Procès-verbal des délibérations du conseil de l'instance supérieur indépendante pour les élections du 2 août 2019⁽¹⁾.

Procès-verbal des délibérations du conseil de l'instance supérieur indépendante pour les élections du 14 août 2019⁽¹⁾.

Procès-verbal des délibérations du conseil de l'instance supérieur indépendante pour les élections du 19 août 2019⁽¹⁾.

Procès-verbal des délibérations du conseil de l'instance supérieur indépendante pour les élections du 21 août 2019⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Le texte est publié uniquement en langue arabe.



L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

En Ligne



le site web de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne est entré en ligne le 22 Janvier 2009 sous l'adresse suivante : ***www.iort.gov.tn***

Le site web fonctionne en trois langues arabe, anglaise et française et permet à l'utilisateur de consulter en temps réel :

- le Journal Officiel des lois, décrets et arrêtés depuis l'année 1956,
- le Journal Officiel des annonces légales ,réglementaires et judiciaires,
- le Journal Officiel du Tribunal Immobilier,
- les Codes juridiques

Le site web permet à son utilisateur sur sa demande de bénéficier de la prestation « insertion des annonces légales et réglementaires » sur CD à travers des modèles préétablis figurant dans le site.



A **BONNEMENT**

au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès -

Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

* **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637

* **1002 - Lafayette** : 18 rue Irak - Tél. : 71.842.661 - Fax : 71.844002

* **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Rabat –

Tél. : (73) 225.495

* **3051 - Sfax** : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2

Sfax - Tél. : (74) 460.422

Site web : www.iort.gov.tn

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

S.T.B. : (Mégrine) 10106045231056678893

C.C.P. N° 17001000000006101585

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 1,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 2,100 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Frais d'envoi en sus